

1500302-64.2019.8.26.0300
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Gravíssima
Magistrado: Mariana Tonoli Angeli
Comarca: Jardinópolis
Foro: Foro de Jardinópolis
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 17/05/2022
... da jurisprudência neste sentido:

"APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP. Ausente prova judicializada da autoria dos acusados, deve ser mantida a sentença absolutória, pois o art. 155 do CPP veda a fundamentação de decreto condenatório exclusivamente com base em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jardinópolis
Foro de Jardinópolis
1ª Vara
Praça Dr. Mario Lins, s/n., Jardinópolis-SP - cep 14680-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500302-64.2019.8.26.0300 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500302-64.2019.8.26.0300
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Gravíssima
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2155646/2019 -
DEL.POL.JARDINÓPOLIS, 3182500 - DEL.POL.JARDINÓPOLIS, 2198/2018 -
DEL.POL.JARDINÓPOLIS
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
JOSE ROBERTO GONÇALVES PISTORE e outros

Prioridade Idoso
Tramitação prioritária
Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mariana Tonoli Angeli

Vistos.

I. Relatório

OSMAR LOURENÇO JÚLIO, JOSÉ ROBERTO GONÇALVES PISTORE, WASHINGTON LUÍS LOURENÇO JÚLIO, vulgo "jiló", e ADELINO FRANCISCO JÚLIO, vulgo "tchesco", qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 129, parágrafo 2º, inciso I, do Código Penal, isto porque, segundo consta na denúncia, na data de 25 de setembro de 2018, hora incerta, em um sítio situado na zona rural, nesta cidade e Comarca de Jardinópolis, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si e com indivíduo ainda não identificado, conhecido como "pretinho", ofenderam a

integridade corporal da vítima A. M. F., causando-lhe as lesões corporais de natureza gravíssima descritas no Laudo Pericial às fls. 32/34.

A denúncia foi recebida em 04 de agosto de 2020, às fls. 116.

Houve desmembramento dos autos com relação ao corréu Adelino Francisco Júlio (fls. 200/201).

Os réus foram devidamente citados (Osmar às fls. 126, José às fls. 127 e Washington às fls. 157), e apresentaram defesa prévia (Osmar às fls. 142/143, José às fls. 165/168 e Washington às fls. 186/191).

Em audiência de instrução, houve a oitiva de seis testemunhas arroladas em comum, uma testemunha arrolada pela defesa e, ao final, os réus foram interrogados.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em Alegações Finais, a I. Representante do Ministério Público requereu a improcedência da ação penal, tendo em vista a insuficiência probatória (fls. 360/376).

A Nobre Defesa de José, por sua vez, pleiteou pela absolvição do acusado ante a insuficiência de provas (fls. 379/381).

A Nobre Defesa de Osmar, da mesma forma, requereu a improcedência da ação, com a consequente absolvição do acusado, tendo em vista a insuficiência de provas (fls. 384/386).

A Nobre Defesa de Washington, também postulou pela absolvição do acusado, com fulcro no artigo 386, incisos IV, V ou VII, do Código de Processo Penal e no princípio in dubio pro reo. Alternativamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal e a aplicação do regime inicial mais brando. Subsidiariamente, pleiteou pela substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos (fls. 387/393).

É, em síntese, o relatório.

II. Fundamentação

O pedido condenatório é improcedente.

A materialidade delitiva resultou positivada pelo Boletim de Ocorrência nº 2198/2018 às fls. 09/10; pelo Vídeo às fls. 76; pelo Laudo Pericial às fls. 209/211; pelo Laudo Pericial às fls. 212/214, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Todavia, as autorias são incertas e duvidosas.

O réu José Roberto, em ambas as fases, respondeu que é proprietário do sítio Madalena e que contratou a vítima há 02 (dois) anos para trabalhar na horta que possui no local, juntamente com um casal. Alegou que a vítima passou a ingerir muita bebida e que o casal resolveu deixar o sítio há 01 (um) ano e meio. Relatou que A. M. F. ficou sozinho e as coisas pioraram, pois ele bebia cada vez mais, fumava e ficava dias sem aparecer na casa, a qual foi ficando abandonada. Contou que pediu para a família de A. M. F. o levar para fazer tratamento para se livrar do vício, pois do jeito que estava vivendo, iria acabar morrendo logo. mencionou que a família tentou convencer a vítima, no entanto, ela não aceitou e negou sua saída do sítio, alegando que possuía dinheiro para receber, bem como recebia seu pagamento de forma devida do declarante. Relatou que a situação foi se enrolando cada vez mais, por isso deixou a vítima quieta na casa e passou a não contar com ela para o trabalho na horta, substituindo-a por José Carlos Andrian. Disse que este

trabalhava em alguns dias da semana, quando não havia serviço de servente de pedreiro. Explicou que além da horta, cedeu um pedaço de suas terras para Osmar criar porcos, sendo assim, ele vai todos os dias cuidar de suas criações, no período da manhã. Declarou que no dia dos fatos saiu cedo para entregar as verduras, por volta de 10h, como de costume, e somente retornou após as 14h30min, indo direto para a horta ajudar José Carlos. Disse que depois de meia hora seu irmão Valdeci, de apelido "Nego", chegou no local e foi fazer um trabalho na horta e, passado um tempo, ouviu um gemido da vítima. Afirmou que também havia ouvido o gemido e pediu para que José Carlos fosse ver o que estava acontecendo, o qual seguiu seu conselho e, ao retornar, disse que A. M. F. estava caído e conversando estranho, e que o fogão da casa estava com duas bocas acesas, as quais ele tinha desligado. Dessa forma, pediu para que o declarante chamasse o SAMU, mas seu telefone não possuía área, por isso resolveu ir até o município, oportunidade em que foi avisado que deveria ligar para o número 192, entretanto, resolveu ir até a casa da família da vítima. No local, encontrou o irmão da vítima, José Antônio, com o qual se dirigiu até a casa da irmã da vítima. Afirmou ter voltado para o sítio após dar a notícia e, após certo tempo, a família chegou ao local e encontrou a vítima desacordada no chão, com a boca machucada, barba queimada e respiração fraca, com sinais de coma alcoólico. Afirmou que não agrediu a vítima em nenhum momento e que ao sair do sítio, percebeu que ela ainda não havia retornado, ficando apenas Osmar e José Carlos no local. Ao retornar, encontrou José Carlos sozinho na horta e foi ajudá-lo, momento em que Valdeci chegou, ficando próximo o dia todo. Salientou que Osmar foi para o sítio somente no período da manhã e foi embora logo após o declarante. Acredita que as queimaduras tenham ocorrido pelo uso do cigarro ou pelo fogão (fls. 21). Em momento posterior, reiterou seu depoimento feito no dia 26/09/2018 alegando que na época ficou devendo para a vítima o valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais) por um trabalho realizado e que passou a pagar mensalmente a dívida, sendo assim, estava devendo apenas R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Informou que tinha conhecimento de que a vítima possuía um negócio com o filho de Osmar, de nome Washington, que se tratava de 01 (um) carro, modelo Gol-VW, de cor prata, e 01 (uma) motocicleta Honda-Titan. Disse que Washington devia um valor em dinheiro para A. M. F., tendo em vista que já havia presenciado cobranças. Por fim, declarou que nunca presenciou nenhuma discussão entre a vítima, Osmar e Washington (fls. 25/26).

O réu Osmar, em fase extrajudicial, alegou que é aposentado e cria porcos no sítio Madalena, que tem como proprietário José Roberto. Disse que vai todos os dias para o sítio no período da manhã e que no dia dos fatos chegou ao local por volta das 06h45min, encontrou José Roberto na horta tirando verduras, foi cuidar de sua criação e depois voltou para ajudá-lo a embalar, além de ter ido para a cidade entregá-las, por volta das 10h. Explicou que José Carlos chegou ao sítio por volta das 08h, foi para horta e depois de um tempo o viu conversando com a vítima de forma amigável. Por estar longe, não conseguiu observar se ela se encontrava embriagada ou machucada. Relatou que saiu do sítio às 11h45min e José Carlos permaneceu sozinho na horta. Ao retornar no dia seguinte, recebeu uma ligação de um familiar da vítima perguntando se ele sabia o que havia ocorrido no dia dos fatos, pois A. M. F. estava muito machucada e poderia ter sido roubada. Disse que neste momento, foi verificar se alguém havia levado sua criação, mas nada foi mexido. Salientou que soube dos fatos somente na Delegacia. Esclareceu que no domingo, 23/09/2018, estava tirando leite, quando Márcio, irmão da vítima, chegou ao sítio perguntando por ela, e o declarante disse que fazia uma semana que não a via, sendo assim, Márcio entrou na casa, no entanto, saiu logo em seguida, não sabendo informar se a vítima se encontrava no local. Na segunda-feira, 24/09/2018, não viu a vítima na propriedade. Afirmou que não a agrediu e nem sabe quem cometeu esse delito, salientando que a vítima bebe e fuma muito, bem como já não estava mais trabalhando, por esse motivo, José Roberto contratou José Carlos. Declarou que tentou aconselhá-la, todavia, ela não aceitava tratamento e também não queria ir embora do sítio. Informou que levou diversas vezes lanches para a vítima, a qual não conseguia levantar da cama em razão da ingestão de bebida (fls. 23). Em momento

posterior, reiterou seu depoimento, alegando que jamais agrediu a vítima, assim como seus filhos. Disse que a vítima fazia uso excessivo de álcool e constantemente estava embriagada. Contou que o veículo Gol-VW foi comprado por Washington por um valor que não se recorda e que sua motocicleta Honda/CG foi colocada no negócio. Esclareceu que sua motocicleta foi entregue para A. M. F. como parte do pagamento do veículo. Mencionou que Washington tem um trailer de lanches, razão pela qual levava lanches para a vítima no sítio, afirmando que nunca tiveram desavenças. Por fim, alegou que achava estranho o fato dos familiares de A. M. F. terem acusado ele e seus filhos (fls. 102). Em juízo, contou que estava deitado quando recebeu uma ligação da ex-mulher da vítima, por volta das 06h, perguntando se sabia o que havia ocorrido no sítio, oportunidade em que negou e se dirigiu ao local. Salientou que a última vez que viu a vítima, ela estava indo para a cidade. Por fim, afirmou que a vítima se encontrava sempre alcooolizada.

O réu Washington, em fase policial, contou que é conhecido pelo apelido de "Jiló" e que tem um irmão chamado Júlio, de apelido "Tchesco". Esclareceu que a vítima lhe vendeu um veículo VW/Gol em meados de 2018 pelo valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais). Mencionou que entregou uma motocicleta Titan, em perfeito estado, mais R\$ 1.000,00 (mil reais) em dinheiro como forma de pagamento. Declarou que o veículo de A. M. F. estava com defeito, por isso o valor foi baixo, e que sua moto foi avaliada em R\$ 3.000,00 (três mil reais). Informou que não pegou o recibo de A. M. F., mas fez a transferência da documentação da motocicleta, entretanto, não se recordava da numeração da placa. Explicou que o veículo da vítima estava no nome da irmã dela, a qual não se recorda o nome, e que no mesmo dia que fecharam o negócio ela foi até sua residência para confirmar a compra, solicitando que fizesse a transferência rapidamente, pois não queria que o veículo ficasse mais em seu nome. Alegou que após efetuar o pagamento, a irmã da vítima assinou toda a documentação. Disse que ficou com o carro até 2019 e o vendeu para sua irmã Rosângela, que também efetuou a transferência de nome. Afirmou que não possuía dívidas com a vítima e que nunca lhe agrediu. Salientou que na época dos fatos trabalhava em Brodowski e à noite em um carrinho de lanches. Contou que aos finais de semanas ia ao sítio para ajudar seu pai Osmar com a criação dele e ainda levava comida para A. M. F., pois ele vivia embriagado e muitas vezes não saía de casa, motivo pelo qual seu pai deixava comida pendurada na varanda. Aduziu, por fim, que não sabe quem agrediu a vítima e que desconhece a pessoa de "Zé Pretinho" (fls. 103). Em juízo, da mesma forma, negou os fatos, salientando que sua família não praticou o delito e que não foi ao sítio no dia do ocorrido.

A vítima não foi interrogada em fase inquisitiva, pois estava debilitada e sem condições mínimas de se comunicar. Em juízo, ocorreu a desistência de sua oitiva conforme fls. 268/269.

A testemunha comum, Heli Aparecida Ferreira Nogueira, em fase extrajudicial, informou que na data dos fatos, por volta das 18h30min, o proprietário do sítio, José Roberto, procurou seu irmão José Antônio e ambos foram até sua residência para informar que seu outro irmão, A. M. F., funcionário de José Roberto, estava com problemas de saúde e corria risco de morte. Alegou que o indiciado José Roberto não deu detalhes do que havia ocorrido, mas a família, sabendo que A. M. F. é alcoólatra, acreditou que era por causa da bebida. Informou que ela e seu irmão foram até o sítio, por volta das 20h30min, oportunidade em que José Roberto abriu a porteira e lhes acompanhou até a casa da vítima, ficando do lado de fora. Relatou ter visto que a porta estava quebrada e não havia luz na casa, por isso entrou com uma lanterna, junto ao seu irmão, chamando pela vítima, a qual não respondeu. Explicou que a encontrou caída de braços e desacordada, atrás do sofá, entre a sala e o quarto, e que tentou acordá-la, entretanto, não correspondia, dessa forma, a viraram e observaram que a sua boca estava machucada e cheia de sangue. Além disso, perceberam que havia um afundamento do lado esquerdo de sua cabeça e queimaduras na barba e nas roupas. Mencionou que chamaram o acusado José Roberto, ora proprietário, para ajudá-los, porém, ele não se mostrou interessado ou preocupado,

então ela e seu irmão colocaram a vítima dentro do veículo e a levaram para o Pronto Socorro. No local, foi entubada e posteriormente encaminhada para o HC, em Ribeirão Preto, com diagnóstico de traumatismo craniano, o qual foi ocasionando, segundo médicos, por espancamento, tendo em vista que as lesões não seriam tão graves se houvesse caído por embriaguez. Disse que não reparou se José Roberto estava machucado e alegou que ele não contou o ocorrido para a família. Acredita que não tenha sido roubo, pois a casa não estava revirada e seu irmão, ora vítima, não possuía nada de valor, além de que o proprietário não prestou queixa na Delegacia. Salientou que seu irmão trabalhava no local há 02 (dois) anos, onde começou a beber em excesso. Afirmou que ele não usava nenhum tipo de droga e morava sozinho. Informou que A. M. F. reclamava do patrão José Roberto, dizendo que ele não lhe pagava corretamente e que antes desse episódio, a família tentou conversar com ele, a fim de combinar sobre a saída da vítima do local, no entanto, esta não desejou sair, pois queria receber o que lhe deviam (fls. 18). Em juízo, reiterou seu depoimento de fase anterior e mencionou que a casa da vítima estava toda bagunçada. Salientou que os réus não prestaram socorro e que não teve contato após os fatos. Respondeu que a vítima trabalhava no sítio há mais de 02 (dois) anos e sabia que ela bebia cerveja e também soube que Osmar levava litros de pinga como forma de pagamento. Ao final, disse que encontrou seu irmão no chão com queimadura de arma de choque no peito e dentes quebrados.

A testemunha comum, José Antônio Ferreira Neto, em fase inquisitiva, declarou que no dia 25/09/2018, por volta das 18h, foi procurado pelo proprietário do sítio, José Roberto, o qual lhe disse: "Você não quer o Marquinhos para você?" (sic) e, ao querer saber o motivo da pergunta, respondeu: "Porque ele está mal, você pode ir buscá-lo?" (sic). Informou ao acusado que não tinha carro e que iria pegar de sua irmã Heli, sendo assim, buscou e ambos foram até a residência do indiciado. Disse que o réu estava acompanhado de seu ajudante José Carlos, que lhe disse que havia entrado na casa de seu irmão, ora vítima, e o encontrado caído no chão, assim como viu duas bocas do fogão acesas. Além disso, relatou que a vítima estava acordada e pediu um chinelo, mas sua fala estava enrolada. Declarou que José Roberto não deu detalhes do que havia ocorrido, apenas disse que a vítima estava gemendo, o que lhe fez acreditar que seria pelo uso de bebida. Junto a sua irmã, foi até o sítio, por volta das 20h30min, onde foi recebido por José Roberto, que lhe acompanhou até a casa da vítima. Observou que a porta estava quebrada e que não havia luz na casa, por esse motivo, entraram com uma lanterna e uma luminária, chamando pela vítima, porém, sem sucesso de respostas. Logo após, a encontrou caída de bruços e desacordada, atrás do sofá, entre a sala e o quarto, e tentou acordá-la, entretanto, não correspondia, dessa forma, a virou e observou que a sua boca estava machucada e cheia de sangue. Além disso, percebeu que havia um afundamento do lado esquerdo de sua cabeça e queimaduras na barba e nas roupas. Mencionou que chamaram o acusado José Roberto, ora proprietário, para ajudá-los, porém, ele não se mostrou interessado ou preocupado, então ele e sua irmã colocaram a vítima dentro do veículo e a levaram para o Pronto Socorro. No local, foi entubada e posteriormente encaminhada para o HC, em Ribeirão Preto, com diagnóstico de traumatismo craniano, o qual foi ocasionando, segundo médicos, por espancamento, tendo em vista que as lesões não seriam tão graves se houvesse caído por embriaguez. Disse que não reparou se José Roberto estava machucado e alegou que ele não contou o ocorrido para a família. Acredita que não tenha sido roubo, pois a casa não estava revirada e seu irmão, ora vítima, não possuía nada de valor, além de que o proprietário não prestou queixa na Delegacia. Salientou que seu irmão trabalhava no local há 02 (dois) anos, onde começou a beber em excesso. Afirmou que ele não usava nenhum tipo de droga e morava sozinho. Informou que A. M. F. reclamava do patrão José Roberto, dizendo que ele não lhe pagava corretamente e que antes desse episódio, a família tentou conversar com ele, a fim de combinar sobre a saída da vítima do local, no entanto, esta não desejou sair, pois queria receber o que lhe deviam (fls. 19/20). Em juízo, reiterou seu depoimento anterior, alegando que José Roberto era patrão de seu irmão e que conhece Osmar apenas de vista. Ademais, disse que seu irmão demorou a contar o que realmente tinha acontecido. Relatou, por fim, que foram socorrer a

vítima cerca de 02 (duas) horas após o contato de José.

A testemunha comum, Valdeci Gonçalves Pistori, em fase extrajudicial, explicou que é irmão do acusado José Roberto, com quem tem uma parceria para plantar verduras no sítio. Disse que vai quase todos os dias no sítio, por volta das 14h, e retornar para casa até às 18h. Contou que no dia dos fatos chegou ao sítio, encontrou seu irmão trabalhando na horta, juntamente com José Carlos, e foi trabalhar em seu pedaço de horta. Alegou ter ouvido gemidos vindos da casa de A. M. F., assim como seu irmão e José Carlos. Relatou que José Carlos foi ver o que estava acontecendo, chamou pela vítima, ela então respondeu que estava procurando seu chinelo e não abriu a porta, no entanto, José Carlos entrou, desligou o fogão que estava aceso e perguntou para A. M. F. se ele queria que chamassem o SAMU ou algum familiar e ele respondeu que não. Esclareceu que seu irmão e José Carlos acharam que A. M. F. não estava bem e resolveram pedir ajuda, sendo assim, foram até a cidade, enquanto ficou terminando seu serviço no sítio. Alegou que foi embora por volta das 18h e não viu a vítima, assim como de costume, pois ela ficava somente em casa bebendo. Declarou que seu irmão já havia pedido para a família internar a vítima, a fim de tratar o alcoolismo, porém, não conseguiam levá-lo. Ademais, afirmou que não agrediu a vítima e também não sabe quem praticou a agressão, tendo somente ouvido os gemidos (fls. 24). Em juízo, reiterou seu depoimento anterior, afirmando que ouviu muitos gemidos de uma casa próxima e que no local não mora ninguém além do caseiro, ora vítima.

A testemunha comum, Vinícius Ferreira da Silva, em fase investigativa, mencionou que é sobrinho da vítima, a qual se encontra acamada e impossibilitada de falar, pois foi agredida no dia 25/09/2018 no sítio em que trabalhava para o réu José Roberto. Informou que quando A. M. F. recebeu a primeira alta médica e ainda conseguia se comunicar, lhe disse que foi agredido pelas pessoas de Osmar, Washington Júlio (vulgo Jiló) e Tchesco Júlio, os quais teriam lhe agredido pelo motivo de ele havia vendido um veículo VW/Gol quadrado para Jiló e este não teria pagado, mas não soube informar o valor da dívida. Disse ainda, que no mesmo dia tinha sido agredido pelo acusado José Roberto e por "Zé Pretinho", cujo nome não soube informar. Alegou que no total seu tio foi agredido por 05 (cinco) pessoas, sendo que as três primeiras o agrediram pelo motivo da venda do carro, enquanto que as outras duas agrediram por motivos financeiros, pois José Roberto devia salário para seu tio. Relatou que seu tio já estava sendo ameaçado e agredido por José Roberto, pois às vezes chegava em casa com marcas pelo corpo e olho roxo. Explicou que a agressão que resultou na internação de seu tio começou com José Roberto, que o agrediu no sítio, com arma de choque usada para conter porcos, e que ainda foi agredido com socos, mutilação por faca no braço esquerdo e garrafada, provavelmente causadas pelos outros integrantes. Afirmou que sua companheira Thainá, que cuida de seu tio, também ouviu toda a narrativa por mais de uma vez (fls. 84). Em juízo, repetiu seu depoimento de fase policial e alegou que José Roberto sempre brincava com os irmãos da vítima que deveria buscá-la no sítio, pois estava bebendo muito. Disse ainda, que foi até o local no dia seguinte buscar os pertences de seu tio, oportunidade em que tirou fotos da situação em que a casa se encontrava. Salientou que Osmar trabalhava no local dos fatos e que os fatos ocorreram por volta das 16h. Explicou que leva cerca de 25 minutos para ir da cidade até o sítio. No fim de seu depoimento, disse que viu a vítima no mesmo dia dos fatos, porém, ficou sabendo dos fatos apenas 05 (cinco) meses depois.

A testemunha comum, Thainá Barros Patrício, em fase policial, alegou que reside no mesmo endereço que A. M. F., o qual atualmente encontra-se acamado e impossibilitado de falar, assim como auxilia nos cuidados dele. Além disso, reiterou o depoimento de Vinícius, seu companheiro e sobrinho da vítima (fls. 85). Em juízo, relatou que conhece os réus de vista e que cuida da vítima há 03 (três) anos. Mencionou que sabe de algumas coisas dos fatos, tendo em vista que após o ocorrido manteve contato com a vítima. Disse que a vítima trabalhava para José Roberto desde 2015 com um salário acordado em R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos

reais), porém, após determinado tempo, o acusado passou a pagá-lo da forma que queria, criando um conflito entre eles. Alegou que por várias vezes os irmãos de A. M. F. pediram para que saísse do trabalho, mas ele sempre dizia que não iria sair até que o réu José Roberto lhe pagasse o que devia. Esclareceu que durante o tempo em que A. M. F. trabalhou no sítio com o réu Osmar, ele vendeu um carro para o réu Washington, o qual ficou lhe devendo uma quantia de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais). Disse que A. M. F. não se recorda do motivo da briga, no entanto, contou aos irmãos e à ela que os réus, no dia dos fatos, por volta das 12h, bateram nele, torturaram-lhe, desferiram arma de choque em seu peito e depois lhe deram uma garrafada na cabeça, o que lhe deixou desacordado. Relatou que o réu José Roberto somente avisou os irmãos de A. M. F. que ele estava caído no chão por volta das 18h, por isso, ao chegarem no local, a vítima já estava à beira da morte. Informou que no hospital, o médico disse aos familiares que havia chamado a polícia, pois as lesões que a vítima apresentava não vinham de uma queda. Declarou que A. M. F. lhe disse que quem desferiu a arma de choque em seu peito foi José Roberto e que Osmar trabalhava com ele, além de ser pai de Washington e Adelino. Afirmou que A. M. F. disse que os 04 (quatro) réus o agrediram e que Adelino tirou um pedaço de seu braço. Contou que além dos 04 (quatro) réus, outro indivíduo de apelido "Zé Pretinho" estava envolvido no ocorrido, mas não identificaram, pois já havia prestado serviços para o réu José Roberto na parte de hortifruti. Disse ainda, que não sabe se no dia dos fatos o "Zé Pretinho" estava no local para prestar serviços de hortifruti e consequentemente ajudou eles a torturar A. M. F., ou se ele estava no local apenas para o crime. Salientou que A. M. F. está acamado e desorientado, mas antes disso falava por sinais. Afirmou que a vítima possuía problemas com álcool e que antes dos fatos, chegava na casa dos irmãos com hematomas, sem dizer o que havia ocorrido, e que somente uma vez ele alegou que houve uma briga com José Roberto, tendo em vista que não recebia seu salário de forma correta.

A testemunha comum, policial civil, Rogério Romani, em juízo, disse que no dia dos fatos A. M. F. deu entrada no Pronto Atendimento, com lesões na cabeça e na face, por isso foi registrada a ocorrência, e no dia seguinte foram iniciadas as investigações. Contou que foram até o local dos fatos e encontraram o réu José Roberto e outro réu que cuidava de alguns animais no sítio. Esclareceu que conversou com eles e estes lhe disseram que A. M. F. era usuário de álcool e que no dia dos fatos, ele saiu do sítio e voltou alcoolizado, portando 01 (uma) garrafa de pinga. Disseram ainda que ouviram um barulho na casa, chamaram por A. M. F., mas ele começou a xingá-los, porém, preocupados com a situação, adentraram na casa e o encontraram caído com lesões e marcas de sangue. Disse que o réu José Roberto foi imediatamente até a cidade, passou pela base do SAMU, onde foi informado que só poderiam socorrer A. M. F. depois que o pedido fosse feito pelo telefone, então foi até a casa dos familiares de A. M. F., informou os fatos e mais tarde a vítima foi socorrida. Relatou que a casa estava muito suja, com garrafas de pinga, cigarros jogados no chão e mau cheiro. Disse ainda, que encontraram uma marca de sangue que ia da cozinha até o local onde A. M. F. foi encontrado. Respondeu que todos os réus, em sede de investigação, afirmaram que ninguém tinha entrado na casa depois que A. M. F. chegou e que o fato teria ocorrido por uma queda accidental, causando as lesões. Informou que posteriormente foi até a casa da irmã de A. M. F., onde a vítima estava, mas a encontrou em estado vegetativo. Disse que a todo o momento os familiares de A. M. F. diziam que ele respondia apenas com os olhos e que ao mesmo tempo em que eles perguntavam sobre o ocorrido à ele, também davam as respostas. Afirmou que achou isso estranho e que naquele momento não acreditou que A. M. F. havia sido agredido por terceiros.

A testemunha de defesa, José Carlos Andrian, em fase policial, relatou que trabalha no município de Brodowski como servente de pedreiro e quando está sem obras, faz "bico", cuidando de uma horta no sítio de José Roberto. Alegou que não vai ao sítio todos os dias e que na segunda-feira, dia 24/09/2018, foi trabalhar e não viu a vítima. No dia seguinte, viu quando a vítima retornou com seu veículo, por volta das 10h30min, estacionou próximo a sua casa e saiu do carro muito embriagada.

Explicou que A. M. F. conversou com ele e após isso o declarante foi para a horta. Contou que no final da tarde, por volta das 16h30min, o irmão de José Roberto, que tem apelido de "Nego", foi até a horta e disse que tinha ouvido a vítima gemer, então José Roberto pediu ao depoente que fosse ver o que estava acontecendo. Alegou que foi até a casa da vítima, chamou-lhe e ela respondeu "Estou caçando meu chinelo" (sic). Ao entrar na casa, viu que o fogão estava com duas bocas acesas e o desligou. Disse que encontrou A. M. F. caído no chão de bruços, entre o quarto e a sala, e não reparou se ele estava machucado, apenas saiu da casa e foi ao encontro de José Roberto para pedir ajuda, no entanto, por não conseguirem ligar, foram até o município. Explicou que o SAMU pediu que ligassem para o telefone 192, senão eles não poderiam ir buscá-lo, então acharam melhor ir até a família de A. M. F. No caminho, encontraram o irmão da vítima, o qual disse que não tinha carro e que precisariam buscar o da irmã. Após conseguirem contato com a família, foram embora para casa. Relatou que não sabe quem praticou a agressão, mas acredita que tenha sido algum dos irmãos José Roberto ou "Nego". Disse que Nego não reside no sítio e foi para o local por volta das 15h para pegar verduras. Alegou que o réu José Roberto ficou com o declarante trabalhando na horta, durante a manhã, saiu para entregar as verduras às 10h, retornou às 15h e foi para a horta junto com o depoente. Afirmou que não agrediu A. M. F., que não reparou se ele estava machucado quando o encontrou caído e que não encostou nele. Em razão de seu estado de embriaguez, todos acreditavam que a vítima poderia ter algum problema de saúde futuramente. Salientou que a casa estava suja, cheia de bebida e cacos de vidro (fls. 22). Em momento posterior, ratificou seu depoimento anterior, alegando que Osmar ficou no local até às 11h e que ele não agrediu a vítima. Com relação ao acusado Washington, filho de Osmar, este não foi no sítio na data dos fatos. Por fim, afirmou novamente que não agrediu A. M. F. e acredita que as lesões sejam decorrentes de uma queda (fls. 27). Em juízo, disse que entre os acusados, conhece apenas "tchesco" e José Roberto. Sobre os fatos, reiterou seu depoimento anterior e contou que conhece a vítima há cerca de 03 (três) anos. Alegou que A. M. F. possui problemas com bebida desde quando o conhece e afirmou que nunca presenciou desavenças no sítio. Salientou, por fim, que foi até a casa da vítima por volta das 18h e que esta foi socorrida pela irmã.

Ante as provas produzidas em fase inquisitorial e em juízo, vislumbro não serem suficientes no sentido de ensejar uma condenação criminal, tendo em vista que não demonstraram que os réus, realmente, praticaram o delito denunciado.

Nesse sentido, imperioso atentar-se ao comando do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal:

"O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

O entendimento da jurisprudência neste sentido:

"APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP. Ausente prova judicializada da autoria dos acusados, deve ser mantida a sentença absolutória, pois o art. 155 do CPP veda a fundamentação de decreto condenatório exclusivamente com base em elementos colhidos na fase inquisitorial. Apelação do Ministério Público, improvida. (Apelação Crime Nº 70042812495, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gaspar Marques Batista, Julgado em 21/07/2011) (TJ-RS - Apelação Crime ACR 70042812495 RS (TJ-RS) Data de publicação: 09/08/2011)".

"O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o Juiz criminal preferir condenação"

(Ac. un. da 5ª Câm., de 19/07/77, na Ap. nº 162.055, de Jaú, rel. Goulart Sobrinho, ref. por Azevedo Franceschini, in Jurisprudência Penal e Processual Penal, vol. 8, pág. 313).

Observe-se que os indícios do fato foram satisfatórios no momento da instauração da ação penal; porém, não são suficientes para fundamentar um julgamento de condenação, simplesmente porque, não tendo sido comprovada a versão constante da denúncia, beneficia-se, o réu, da dúvida. Impõem-se, pois, sua absolvição - dubitativa -, por insuficiência de provas.

Conforme Tourinho Filho (conforme RT 619/267), uma condenação é coisa séria; deixa vestígios indelévels na pessoa do condenado, que os carregará pelo resto da vida como um anátema. Conscientizados os Juizes desse fato, não podem eles, ainda que intimamente considerem os réus culpados, condená-los sem a presença de uma prova séria, seja a respeito da autoria, seja sobre a materialidade delitiva.

Com efeito, no processo criminal, máxime para condenar, tudo deve ser claro como a luz, certo como a evidência, positivo como qualquer expressão algébrica. Condenação exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis, de caráter geral, que evidenciem o delito e sua autoria, não bastando alta probabilidade desta ou daquele. E não pode, portanto, ser a certeza subjetiva, formada na consciência do julgador, sob pena de se transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio.

Note-se que, tal assertiva encontra respaldo no princípio da presunção de inocência consagrado no inciso LVII do artigo 5º da Constituição da República - bem como nos artigos 9º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789; 26 da Declaração Americana de Direitos e Deveres de 02 de maio de 1948 e 11 da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão da ONU -, consubstanciado nos brocardos in dubio pro reo e dubio est favor rei.

Aliás, com a adesão do Brasil à Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de São José da Costa Rica -, conforme Dec. 678 de 6 de novembro de 1992, vige, no país, a regra de que toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa (art. 8º, 2, da Convenção).

Destarte, conforme leciona Alexandre de Moraes, o devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito material de proteção ao direito de liberdade, quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-Persecutor e plenitude de defesa.

Portanto, na medida em que há insuficiência probatória para demonstrar a autoria do delito descrito na denúncia, a absolvição dos réus é medida que se impõe, sob pena de se laborar em arbítrio.

III. Decisão

À evidência do exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente ação penal a fim de ABSOLVER os acusados OSMAR LOURENÇO JÚLIO, JOSÉ ROBERTO GONÇALVES PISTORE e WASHINGTON LUÍS LOURENÇO JÚLIO, qualificados nos autos, do crime contido no artigo 129, parágrafo 2º, inciso I, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

P.I.C.

Jardinópolis, 16 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA